



PUTUSAN

Nomor 169/Pid.B/2023/PN Lbo

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : SARIPUDIN BAKAHI ALIAS Pasisa PUDIN;
Tempat lahir : Tolinggula Ulu;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 01 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ilotungula, Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;
- II. Nama lengkap : MALIK NTAI Alias MALIK;
Tempat lahir : Bandungan;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 09 Februari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tolinggula Ulu, Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;
- III. Nama lengkap : DATAU BAKAHI Alias Ka DATA;
Tempat lahir : Tolinggula;
Umur/tanggal lahir : 73 Tahun / 15 Juni 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ilotungula, Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri, tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 169 /Pid.B/2023/PN Thn. Tanggal 13 Nopember 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 169 /Pid.B/2023/PN Thn. Tanggal 13 Nopember 2023 tentang Penetapan Hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SARIPUDIN BAKAHI Alias PASISA PUDIN, Terdakwa II MALIK NTAI Alias MALIK, Terdakwa III DATAU BAKAHI Alias KA DATA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 167 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SARIPUDIN BAKAHI Alias PASISA PUDIN, Terdakwa II MALIK NTAI Alias MALIK, Terdakwa III DATAU BAKAHI Alias KA DATA, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Foto Copy Dokumen berita acara teguran Nomor : 4/Pdt.G/2019/PN.Lbo yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Limboto pada Hari Rabu tagal 24 Juni 2020;
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen surat keterangan/persetujuan Jual Beli tanggal 28 November 1995;.

Dikembalikan Kepada Yang Berhak.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B /2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Tertulis dari Para Terdakwa yang pada pokoknya meohon untuk dibebaskan dengan alasan para terdakwa merasa tidak bersalah atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah menyampaikan tetap pada surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I SARIPUDIN BAKAHI Alias PASISA PUDIN, Terdakwa II MALIK NTAI Alias MALIK dan Terdakwa III DATAU BAKAHI Alias KA DATA, pada bulan April 2018 sampai dengan hari Minggu tanggal 06 Desember Tahun 2020 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Desa Ilotunggula, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera"* yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian di atas berawal pada bulan April 2018, Terdakwa I mengelola tanah/sawah setelah mendapatkan Surat Perdamaian/Pembagian pada Tahun 1969 atas nama Kakek Terdakwa I yakni Almarhum RAJAKU ISA dari Sdr. SAMUN BAKAHI (Ibu dari Terdakwa II MALIK NTAI Alias MALIK). Surat tersebut menerangkan bahwa tanah yang berlokasi di Kampung Tolinggula dulunya milik kakek Terdakwa I yang telah dibagi kepada masing-masing anaknya yakni Almarhum BUTANGO RAJAKU dan Almarhumah SARIPA RAJAKU (Ibu Kandung Terdakwa I), sehingganya Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk mengelola tanah/sawah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi RAMLA DJIUWA Alias TA EDA melaporkan Para Terdakwa atas perbuatan menguasai tanah yang berada di Desa Ilotunggula Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara ke Polsek Tolinggula dan Personil Polsek Tolinggula sempat mendatangi dan memperingatkan kepada Para Terdakwa akan tetapi Para Terdakwa tidak mengindahkan teguran. Atas hal tersebut Personil Polsek Tolinggula menyarankan Saksi RAMLA DJIUWA untuk mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Limboto. Setelah melalui beberapa kali Sidang Perdata, keluarlah Putusan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 4/Pdt/2019/PN.Lbo tanggal 09 Desember 2019 yang menetapkan bahwa sebidang tanah/sawah yang berlokasi di Desa Ilotunggula Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara adalah milik saksi RAMLA DJIUWA Alias TA EDA akan tetapi Para Terdakwa tidak mengindahkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut. Beberapa bulan kemudian, Pihak Pengadilan Negeri Limboto memberikan Teguran kepada para Terdakwa yang pada saat itu berstatus sebagai para Tergugat/Para Termohon Eksekusi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Teguran Nomor : 4.Pdt/2019/PN.Lbo pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 dengan hasil yang tertulis dalam Berita Acara Teguran yakni "Para Termohon Eksekusi Tidak Akan keluar dari Objek Sengketa tersebut";

- Bahwa pada saat dilakukan Eksekusi ataupun Pembacaan Berita Acara Eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Limboto pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa I berada di lokasi tanah/sawah di dekat Jalan Tani tepatnya di Desa Ilotunggula, Kec. Tolinggula, Kab. Gorontalo Utara bersama dengan Terdakwa II MALIK NTAI Alias MALIK, Saksi RAMLA DJIUWA beserta pengacaranya, Saksi ASWIN DIKO, beberapa orang dari Pengadilan Negeri Limboto dan rombongan personil kepolisian Polres Gorontalo Utara. Setelah Berita Acara Eksekusi tersebut dibacakan oleh Pihak Pengadilan Negeri Limboto, Terdakwa I melihat 1 (satu) orang personil Polres Gorontalo Utara membawa 2 (dua) bilah patok kayu berukuran ± 1 (satu) meter, tidak lama kemudian Personil Polres Gorontalo Utara menancapkan patok tersebut pada batas tanah/sawah yang dibacakan oleh Pihak Pengadilan Negeri Limboto. Pada saat dibacakan Berita Acara Eksekusi, Terdakwa I datang dan berdiri didepan petugas Pengadilan Negeri Limboto dengan jarak $\pm 1,5$ (satu koma lima) meter lalu menyampaikan "*Mohon maaf pak dari pihak Pengadilan, eksekusi hari ini kami tidak terima karena keputusan sudah salah dengan tanah tanah yang dieksekusi seharusnya bukan disini melainkan di Hunggaluwa Limboto*" lalu pihak Pengadilan Negeri Limboto dan pihak kepolisian pergi meninggalkan tanah/sawah tersebut. Satu minggu kemudian, Terdakwa I kembali ke lokasi tanah/sawah yang bersengketa tersebut untuk membersihkan litir/gundukan akan tetapi Terdakwa I sudah tidak melihat lagi patok yang pernah ditancapkan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa I SARIPUDIN BAKAHI Alias PASISA PUDIN, Terdakwa II MALIK NTAI Alias MALIK, Terdakwa III DATAU BAKAHI Alias KA DATA, Sdra. IKO BAKAHI, Sdra. JONI DJAFAR berjalan menuju kearah tanah/sawah milik Saksi RAMLA DJIUWA Alias TA EDA dengan membawa 3 (tiga) tangki sebagai alat penyemprot. Kemudian 3 (tiga)

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B /2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yakni Terdakwa I SARIPUDIN BAKAHI Alias PASISA PUDIN, Terdakwa II MALIK NTAI Alias MALIK, Sdra. IKO BAKAHI masuk ke tanah/sawah untuk melakukan penyemprotan sedangkan 2 (dua) orang lainnya yakni Terdakwa III DATAU BAKAHI Alias KA DATA, Sdra. JONI DJAFAR sedang mengawasi penyemprotan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I SARIPUDIN BAKAHI Alias PASISA PUDIN, Terdakwa II MALIK NTAI Alias MALIK, dan Terdakwa III DATAU BAKAHI Alias KA DATA saksi RAMLA DJIUWA Alias TA EDA mengalami kerugian sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 selama 5 (lima) Tahun dengan rincian 1 (satu) Tahun panen tanaman padi sebanyak 2 (Dua) Kali Panen dan dalam 1 (Satu) kali panen tanaman padi mendapatkan hasil sejumlah Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 167 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ramla Djiuwa:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, terkait masalah apa para terdakwa yang telah masuk didalam tanah saksi korban;
- Bahwa tanah yang telah dimasuki terdakwa adalah Tanah milik saksi;
- Bahwa para Terdakwa pertama kali masuk ke tanah saya itu pada tahun 2018, setelah ada proses eksekusi dari Pengadilan Negeri Limboto tahun 20119 kemudian pada tahun 2020 Para Terdakwa masuk lagi ke lahan saya, berlokasi di Desa Ilotunggula Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi tidak tinggal di atas tanah yang menjadi masalah ini saya tinggal di rumah saya di Desa Pulubala Kec. Pulubala Kab. Gorontalo;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa Para Terdakwa memasuki tanah milik saksi diberitahu oleh sakai Adi Kusno Mopili bahwa tanah saya yang berada di Desa Ilotunggula Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara diserobot oleh Para Terdakwa;
- Bahwa para terdakwa Pada Tahun 2018 telah membajak lahan saya, kemudian pada tahun 2020 Para Terdakwa telah melakukan penyemprotan pada tanah lahan milik saya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui bahwa lahan milik saksi dikuasai oleh Para Terdakwa pada Tahun 2018 saya awalnya melaporkan Para Terdakwa ke Polsek Tolinggula, dan Anggota Polsek Tolinggula sudah sempat memperingatkan mereka, namun peringatan tersebut tidak mereka hiraukan. Hingga akhirnya Anggota Polsek Tolinggula menyarankan saya untuk digugat secara Perdata di Pengadilan Negeri Limboto. Setelah melalui persidangan di Pengadilan Negeri Limboto dengan nomor perkara 4/Pdt.G/2019/PN Lbo, putusannya adalah bahwa tanah yang berlokasi di Desa Ilotunggula Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara adalah milik saya. Kemudian dilakukan proses eksekusi pada tanggal 7 Oktober 2020 oleh Pengadilan Negeri Limboto, namun Para Terdakwa tetap tidak mengindahkannya. Pada tanggal 6 Desember 2020 Para Terdakwa masuk kembali ke lahan saya melakukan penyemprotan pada lahan saya tersebut, setelah mengetahui hal tersebut pada keesokan harinya saya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gorontalo Utara;
- Bahwa ukuran tanah milik saksi tersebut adalah Luas 8.160 M² (delapan ribu seratus enam puluh meter persegi) atau 4 (empat) panthango batas-batasnya di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sdra NIKSON HULUNGO, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ADNAN MOPILI, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik negara, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik BAHIRIN S.DIKO;
- Bahwa pada saat pihak Pengadilan Negeri Limboto melakukan eksekusi terhadap lahan yang dikuasai oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa saat itu berada di lokasi tanah yang akan di eksekusi tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh tanah yang menjadi permasalahan ini yaitu dengan cara membelinya pada tahun 1995;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut memiliki sertifikat?
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari dari Bahrin S Diko;
- Bahwa tanah tersebut sejak saksi beli, saksi tidak mengelolanya sendiri karena saya tinggal di Desa Pulubala Kec. Pulubala Kab. Gorontalo, namun tanah tersebut saya minta bantuan sdr Adi Kusno Mopili untuk mengelolanya karena ia memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah sawah milik saya, dengan kesepakatan berapapun hasil panen dari sawah tersebut, saya hanya meminta bagi hasil sebanyak 100Kg pada masing-masing panthango sawah yang mana saya memiliki 4 panthango sawah untuk dikelola, jadi jika di totalkan setiap panen saya mendapat 400Kg;
- Bahwa hingga saat ini tanah milik saksi tersebut masih dikuasai oleh Para Terdakwa?
- Bahwa dari perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini kerugian yang saya alami sekitar Rp.85.000.000.- (delapan puluh

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B /2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dari yang seharusnya hasil panen sawah tersebut adalah milik saya, namun dikuasai oleh para terdakwa;

- Bahwa para Terdakwa masuk ke dalam lahan atau tanah milik saksi, tidak memiliki ijin dari saksi;

- Bahwa saksi bersama pengacara saya sudah berulang kali memberikan teguran kepada Para Terdakwa, namun para Terdakwa tidak mau meninggalkan tanah milik saya tersebut. Bahkan para terdakwa sering mengamuk tidak akan melepaskan sawah tersebut sejak mulai pada saat musyawarah di Pengadilan sampai pada saat eksekusi masih merontak;

- Bahwa saksi merasa keberatan atas perbuatan Para Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa I;

2. Saksi Adi Kusno Mopili:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini terkait masalah para terdakwa telah masuk kelahan tanah milik dari saksi korban Ibu Ramla Djiuwa, dan yang melakukan penyerobotan adalah Para Terdakwa;

- Bahwa terdakwa menyaksikan langsung peristiwa tersebut;

- Bahwa kejadiannya hari Minggu tanggal 6 Desember 2020, sekitar pukul 07.00 WITA di tanah/lahan milik Ibu Ramla Djiuwa yang berada di Desa Ilotunggula Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara;

- Bahwa Para terdakwa melakukan penyemprotan pada lahan milik Ibu Ramla Djiuwa;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik saksi korban Karena Ibu Ramla Djiuwa yang meminta saya untuk mengelola lahannya;

- Bahwa setahu saya tanah tersebut belum memiliki sertifikat, namun Ibu Ramla Djiuwa mempunyai hasil putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menyebutkan bahwa pemilik tanah tersebut ada Ibu Ramla Djiuwa;

- Bahwa tanah tersebut berukuran sekitar 8.160 m² (delapan ribu seratus enam puluh meter persegi) batas-batasnya di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sdra NIKSON HULUNGO, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ADNAN MOPILI, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik negara, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik BAHRAIN S.DIKO;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Terdakwa melakukan penyerobotan terhadap tanah milik saksi korban karena Terdakwa SARIPUDIN BAKAHI Alias PASISA PUDIN mengklaim bahwa Tanah/Sawah yang mereka olah tersebut adalah milik orang tuanya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah milik saksi korban yang dikuasai oleh para terdakwa saat ini berupa sawah;
- Bahwa Ibu Ramla Djiuwa tidak mengelola tanahnya tersebut sendiri karena ia tinggal di Desa Pulubala Kec. Pulubala Kab. Gorontalo, namun Ibu Ramla Djiuwa meminta saya untuk membantu mengelola tanah sawahnya tersebut karena tanahnya tersebut berbatasan langsung dengan tanah milik saya;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa dengan saksi korban tidak ada perjanjian karena sejak awal saya yang kelola tanah tersebut hingga akhirnya dikuasai oleh Para Terdakwa;
- Bahwalbu Ramla Djiuwa sendiri yang meminta saya untuk mengelola tanah sawah miliknya, dengan perjanjian berapapun hasil panen dari sawah tersebut, Ibu Ramla Djiuwa meminta agar diberikan sebanyak 400 Kg beras yang berarti 100 Kg beras per 1 (satu) pantango.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa ibu Ramla Djiuwa mengalami kerugian
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban untuk masuk ke dalam lahannya; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa I;

3. Saksi Aswin Diko:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini terkait masalah para terdakwa telah masuk ke lahan milik saksi korban Ibu Ramla Djiuwa,
- Bahwa setahu saksi tanah milik saksi RAMLA DJIUWA telah disemprot oleh Terdakwa SARIPUDIN BAKAHI Alias PASISA PUDIN, Terdakwa DATAU BAKAHI Alias KA DATA dan Saksi HAMRIN BAKAHI alias IKO tanpa ijin dari Pemilik Tanah/Sawah itu sendiri yakni saksi RAMLA DJIUWA;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Minggu Tanggal 06 Desember Tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) sekitar jam 07.00 Wita di tanah/lahan milik saksi RAMLA DJIUWA yang berada di Desa Iltunggula Kec. Tolinggula Kab.Gorontalo Utara;
- Bahwa setahu saya tanah tersebut belum memiliki sertifikat, namun Ibu Ramla Djiuwa mempunyai hasil putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menyebutkan bahwa pemilik tanah tersebut ada Ibu Ramla Djiuwa;
- Bahwa tanah tersebut Berukuran sekitar 8.160 m² (delapan ribu seratus enam puluh meter persegi) batas-batasnya di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Sdra NIKSON HULUNGO, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ADNAN MOPILI, sebelah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan berbatasan dengan tanah milik negara, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik BAHRIN S.DIKO;

- Bahwa setahu saksi tanah milik saksi korban yang dikuasai oleh para terdakwa saat ini berupa Tanah sawah;
- Bahwa setahu saksi tanah milik saksi korban tersebut tidak pernah ada perjanjian atau pembicaraan yang menjaminkan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian;
- Bahwa para Terdakwa meminta ijin kepada saksi selaku pengelola lahan milik saksi korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa I;

4. Saksi Witman Abas:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini terkait masalah para terdakwa yang telah masuk dalam lahan milik saksi korban;
- Bahwa yang memasuki tanah tersebut adalah Para Terdakwa, dan berdasarkan Eksekusi Pengadilan yang terjadi pada tanggal 07 Oktober 2020 Tanah dengan luas 8.160 M (delapan ribu seratus enam puluh meter persegi) yang berada Di Desa Ilotunggula Kec.Tolinggula Kab.Gorontalo Utara adalah milik dari saksi RAMLA DJIUWA;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penyerobotan tersebut
- Bahwa saksi dilantik menjadi Kepala Desa Ilotunggula pada tanggal 07 Februari tahun 2019 di Halaman Kantor Camat Tolinggula;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti : berupa (dua) lembar Foto Copy Dokumen berita acara teguran Nomor : 4/Pdt.G/2019/PN.Lbo yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Limboto pada Hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen surat keterangan/persetujuan Jual Beli tanggal 28 November 1995.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa yang memasuki tanah milik saksi korban;
- Bahwa setahu terdakwa tanah tersebut bukanlah milik saksi RAMLA DJIUWA melainkan Tanah/Sawah milik ibu saya yakni (Alm) Sdri. SARIPA RAJAKU sehingga

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bersama Saudara-saudara saya beserta keponakan saya berani mengelola Tanah/Sawah tersebut;

- Bahwa yang masuk kedalam tanah atau lahan tersebut adalah Saya bersama keponakan saya yaitu sdr Malik Ntai dan saudara saya yaitu sdr. Datahu Bakahi;
- Bahwa terdakwa mengelola Tanah/Sawah tersebut sekitar bulan april pada Tahun 2018 sampai awal tahun 2020 bersama dengan Terdakwa MALIK NTAI dan Terdakwa DATAU BAKAHI. Adapun untuk Sdra. HAMRIN BAKAHI, dirinya hanya bekerja selama 2 hari bersama kami. Lanjut pada tahun 2021, yang mengerjakan hanyalah saya bersama Terdakwa MALIK NTAI dan awal tahun 2022, barulah saya mengerjakan sawah tersebut bersama dengan Terdakwa DATAU BAKAHI dan Terdakwa MALIK NTAI;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Di Desa Ilotunggula Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara, Dekat Jalan Tani yang berlokasi di Kaki Gunung Ilotunggula;
- Bahwa terdakwa Saya mulai mengelola Tanah/Sawah tersebut setelah saya mendapatkan Surat Perdamaian/Pembagian pada tahun 1969 atas nama kakek saya yakni (Alm) Sdra. RAJAKU ISA bahwa Tanah yang berlokasi di Kampung Tolinggula yang dulunya milik kakek saya, telah di bagi 2 (dua) kepada masing-masing anaknya yakni (Alm) Sdra. BUTANGO RAJAKU dan (Alm) Sdri. SARIPA RAJAKU yang merupakan Ibu kandung saya. Saya mendapatkan Surat Perdamaian/Pembagian tersebut yang diberikan oleh Saudara perempuan saya yakni Sdri. SALMUN BAKAHI yang tidak lain adalah Ibu dari Terdakwa MALIK NTAI, Kami pun bersepakat bahwa Tanah/Sawah tersebut merupakan milik kami sehingga kami mulai mengelola Tanah/Sawah tersebut Sekitar bulan April tahun 2018;
- Bawha dasar saksi korban yaitu Ramla Djiuwa merasa keberatan dengan terdakwa masuk atau mengelola lahan tersebut karena Ibu Ramla Djiuwa pernah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Limboto atas tanah yang kami kuasai ini, dan berdasarkan putusan dimenangkan oleh Ibu Ramla Djiuwa;
- Bahwa cara terdakwa mengolah tanah tersebut yaitu terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yaitu kami olah dengan cara Membajak, kemudian menanam padi, lalu kami semprot dan berikan pupuk dan setelah Panen, hasilnya dibagi rata. Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Hakim Anggota I mengajukan pertanyaan dan Terdakwa I menjawab sebagai berikut;
- Bahwa terdakwa mengelola/menguasai Tanah/Sawah tersebut sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang Tahun 2022 sebanyak 10 Kali Panen, saya menggarap, menanam padi dan kemudian mengambil hasil panen padi tersebut. Yang mana dalam kurun waktu tersebut, kami menanam padi dengan cara 1 tahun 2 kali. Dan dalam 1 kali

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panen itu dapat menghasilkan $\pm$ sekitar 1,5 Ton beras Akan tetapi untuk Harga Per/kg Beras pada waktu itu saya sudah tidak ingat lagi. Kemudian untuk harga Beras Per/Kg sendiri sepengetahuan saya untuk sekarang rata-rata sekitar 400 Rb/1 Koli (50 Kg);

- Bahwa menurut keterangan dari orang yang mengelola sawah tersebut luas sawah tersebut sekitar 6 (enam) pantango sekitar 12.000 M² (dua belas ribu meter persegi);

- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban untuk masuk dan mengelola lahannya karena terdakwa merasa bahwa tanah tersebut adalah miliknya;

- Bahwa tanah yang terdakwa kelola belum memiliki sertifikat hak milik namun Alas hak yang kami miliki sekarang yakni Surat Perdamaian/Pembagian pada tahun 1969 atas nama kakek saya (Alm) Sdra. RAJAKU ISA bahwa Tanah yang berlokasi di Kampung Tolinggula yang dulunya milik kakek saya, telah di bagi 2 (dua) kepada masing-masing anaknya yakni (Alm) Sdra. BUTANGO RAJAKU dan (Alm) Sdri. SARIPA RAJAKU yang merupakan Ibu kandung saya. Kemudian kami juga mempunyai Surat Tanda Pembayaran Pajak Ipeda tahun 1982 dan Surat Pernyataan Saksi bersama Tahun 1979;

- Bahwa saksi korban sudah pernah menegur terdakwa karena menguasai atau mengelola lahan miliknya namun terdakwa tidak menghiraukan;

- Bahwa terhadap putusan pengadilan Negeri Limboto terhadap status tanah ini sudah dilakukan proses eksekusi namun kami menganggap putusan itu tidak sah. Karena dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Limboto Nomor : 4/Pdt.G/2019/PN Lbo, tanggal 02 Desember 2019. Yang mana saksi RAMLA DJIUWA sebagai Penggugat dan saya bersama Terdakwa MALIK NTAI sebagai Tergugat. Dan dari hasil putusan tersebut, terdapat beberapa poin putusan salah satunya yakni Menyatakan bahwa Objek sengketa yang berupa sebidang Tanah yang berlokasi di Desa Iltunggula Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara merupakan milik Penggugat. Dan saya mengakui menerangkan bahwa Menurutny, hasil putusan tersebut TIDAK SAH karena di dalam putusan tersebut pada halaman nomor 9 (Sembilan) terdapat kejanggalan dimana tertuang bahwa Tanah yang bersengketa adalah Tanah Sawah yang beralamatkan di Desa hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo.

- Bahwa eksekusi terhadap hasil Putusan Pengadilan Negeri Limboto Putusan Perdata Nomor : Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lbo, Jo. Nomor 4/Pdt/2020/PT. Gto yang terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wita dan saat dilakukan eksekusi, terdakwa berada di objek yang di eksekusi tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B /2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini, terdakwa masih menguasai tanah/ lahan milik saksi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah masuk kedalam lokasi lahan milik saksi korban RAMLA DJIUWA;
- Bahwa awalnya Tanah/Sawah tersebut yang saya ketahui bukanlah milik saksi RAMLA DJIUWA melainkan Tanah/Sawah milik Neneknya yakni (Alm) Sdri. SARIPA RAJAKU akan tetapi setelah adanya Putusan Pengadilan negeri Limboto Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lbo tanggal 21 Oktober 2019 barulah dirinya mengetahui bahwa Tanah yang bersengketa tersebut di atas adalah milik saksi RAMLA DJIUWA;
- Bahwa yang masuk kedalam lokasi milik saksi korban terdakwa bersama Terdakwa I Saripudin Bakahi dan Terdakwa III Datahu Bakahi;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam lahan tersebut dengan cara mengolah Tanah/Sawah tersebut dengan Membajak, kemudian menanam padi, lalu kami semprot dan berikan pupuk dan setelah Panen, hasilnya dibagi rata;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa lainnya mengelola/menguasai Tanah/Sawah tersebut sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang Tahun 2022 sebanyak 10 Kali Panen, saya menggarap, menanam padi dan kemudian mengambil hasil panen padi tersebut. Yang mana dalam kurun waktu tersebut, kami menanam padi dengan cara 1 tahun 2 kali. Dan dalam 1 kali Panen itu dapat menghasilkan $\pm$ sekitar 1,5 Ton beras Akan tetapi untuk Harga Per/kg Beras pada waktu itu saya sudah tidak ingat lagi. Kemudian untuk harga Beras Per/Kg sendiri sepengetahuan saya untuk sekarang rata-rata sekitar 400 Rb/1 Koli (50 Kg);
- Bahwa pada saat membajak dan menanam padi, kami menyewa orang untuk mengelolanya. Tapi saat penyemprotan maupun saat pemberian pupuk, kami mengerjakan secara bersama-sama;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban untuk masuk dan mengelola lahannya karena kami merasa itu milik kami;
- Bahwa terdakwa belum memiliki sertifikat namun Alas hak yang kami miliki sekarang yakni Surat Perdamaian/Pembagian pada tahun 1969 atas nama kakek saya (Alm) Sdra. RAJAKU ISA bahwa Tanah yang berlokasi di Kampung Tolinggula yang dulunya milik kakek saya, telah di bagi 2 (dua) kepada masing-masing anaknya yakni

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B /2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Sdra. BUTANGO RAJAKU dan (Alm) Sdri. SARIPA RAJAKU yang merupakan Ibu kandung saya. Kemudian kami juga mempunyai Surat Tanda Pembayaran Pajak Ipeda tahun 1982 dan Surat Pernyataan Saksi bersama Tahun 1979;

- Bahwa saksi korban sudah pernah menegur terdakwa karena menguasai atau mengelola lahan miliknya tapi terdakwa tidak menghiraukannya;
- Bahwa tanah tersebut sudah ada putusan Pengadilan Negeri Limboto dan sudah pernah dilakukan eksekusi, namun kami menganggap putusan itu tidak sah. Karena dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Limboto Nomor : 4/Pdt.G/2019/PN Lbo, tanggal 02 Desember 2019. Yang mana saksi RAMLA DJIUWA sebagai Penggugat dan saya bersama Terdakwa MALIK NTAI sebagai Tergugat. Dan dari hasil putusan tersebut, terdapat beberapa poin putusan salah satunya yakni Menyatakan bahwa Objek sengketa yang berupa sebidang Tanah yang berlokasi di Desa Ilotunggula Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara merupakan milik Penggugat. Dan saya mengakui menerangkan bahwa Menurutnya, hasil putusan tersebut TIDAK SAH karena di dalam putusan tersebut pada halaman nomor 9 (Sembilan) terdapat kejanggalan dimana tertuang bahwa Tanah yang bersengketa adalah Tanah Sawah yang beralamatkan di Desa hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa III:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah masuk ketanah milik saksi korban RAMLA DJIUWA;
- Bahwa awalnya Tanah/Sawah tersebut yang saya ketahui bukanlah milik saksi RAMLA DJIUWA melainkan Tanah/Sawah milik Neneknya yakni (Alm) Sdri. SARIPA RAJAKU akan tetapi setelah adanya Putusan Pengadilan negeri Limboto Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lbo tanggal 21 Oktober 2019 barulah dirinya mengetahui bahwa Tanah yang bersengketa tersebut di atas adalah milik saksi RAMLA DJIUWA
- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa I Saripudin Bakahi dan Terdakwa II Malik Ntai; masuk kedalam tanah mili saksi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam tanah tersebut dengan cara mengelola tanah sawah tersebut dengan cara Tanah/Sawah tersebut kami olah dengan Membajak, kemudian menanam padi, lalu kami semprot dan berikan pupuk dan setelah Panen, hasilnya dibagi rata;
- Bahwa kami mengelola/menguasai Tanah/Sawah tersebut sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang Tahun 2022 sebanyak 10 Kali Panen, saya menggarap,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B /2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam padi dan kemudian mengambil hasil panen padi tersebut. Yang mana dalam kurun waktu tersebut, kami menanam padi dengan cara 1 tahun 2 kali. Dan dalam 1 kali Panen itu dapat menghasilkan $\pm$ sekitar 1,5 Ton beras Akan tetapi untuk Harga Per/kg Beras pada waktu itu saya sudah tidak ingat lagi. Kemudian untuk harga Beras Per/Kg sendiri sepengetahuan saya untuk sekarang rata-rata sekitar 400 Rb/1 Koli (50 Kg);

- Bahwa saat membajak dan menanam padi, kami menyewa orang untuk mengelolanya. Tapi saat penyemprotan maupun saat pemberian pupuk, kami mengerjakan secara bersama-sama;

- Bahwa terdakwa tida meminta ijin kepada saksi korban untuk masuk dan mengelola lahannya karena terdakwa merasa bahwa lahan tersebut milik kami;

- Bahwa terdakwa bememiliki sertifikat namun Alas hak yang kami miliki sekarang yakni Surat Perdamaian/Pembagian pada tahun 1969 atas nama kakek saya (Alm) Sdra. RAJAKU ISA bahwa Tanah yang berlokasi di Kampung Tolinggula yang dulunya milik kakek saya, telah di bagi 2 (dua) kepada masing-masing anaknya yakni (Alm) Sdra. BUTANGO RAJAKU dan (Alm) Sdri. SARIPA RAJAKU yang merupakan Ibu kandung saya. Kemudian kami juga mempunyai Surat Tanda Pembayaran Pajak Ipeda tahun 1982 dan Surat Pernyataan Saksi bersama Tahun 1979;

- Bahwa saksi korban sudah pernah menegur terdakwa karena menguasai atau mengelola lahan miliknya namun terdakwa tidak pernah menghiraukannya;

- Bahwa putusan pengadilan Negeri Limboto terhadap status tanah ini sudah dilakukan proses eksekusi namun kami menganggap putusan itu tidak sah. Karena dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Limboto Nomor : 4/Pdt.G/2019/PN Lbo, tanggal 02 Desember 2019. Yang mana saksi RAMLA DJIUWA sebagai Penggugat dan saya bersama Terdakwa MALIK NTAI sebagai Tergugat. Dan dari hasil putusan tersebut, terdapat beberapa poin putusan salah satunya yakni Menyatakan bahwa Objek sengketa yang berupa sebidang Tanah yang berlokasi di Desa Ilotunggula Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara merupakan milik Penggugat. Dan saya mengakui menerangkan bahwa Menurutnya, hasil putusan tersebut TIDAK SAH karena di dalam putusan tersebut pada halaman nomor 9 (Sembilan) terdapat kejanggalan dimana tertuang bahwa Tanah yang bersengketa adalah Tanah Sawah yang beralamatkan di Desa hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo;

- Bahwa sampai saat terdakwa masih menguasai tanah/ lahan milik saksi korban tersebut;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B /2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Perdamaian;
2. Surat Mediasi Pemeriksaan;
3. Surat Pernyataan Bersama;
4. Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/Pajak Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yang dihubungkan satu dan lainnya saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan keterangan Para Terdakwa dan didukung bukti Surat, serta pula keterangan saksi yang meringankan / *a de charge* maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa telah masuk didalam lahan/tanah saksi korban RAMLA DJIUWA;
- Bahwa benar para terdakwa masuk kedalam tanah tersebut dengan cara mengelola tanah sawah tersebut dengan cara Tanah/Sawah dengan Membajak, kemudian menanam padi, lalu para terdakwa semprot dan berikan pupuk dan setelah Panen, hasilnya para terdakwa bagi rata;
- Bahwa benar para terdakwa mengelola/menguasai Tanah/Sawah tersebut sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang Tahun 2022 sebanyak 10 Kali Panen, para terdakwa menggarap, menanam padi dan kemudian mengambil hasil panen padi tersebut. Yang mana dalam kurun waktu tersebut, para terdakwa menanam padi dengan cara 1 tahun 2 kali. Dan dalam 1 kali Panen itu dapat menghasilkan $\pm$ sekitar 1,5 Ton beras
- Bahwa benar para terdakwa saat membajak dan menanam padi, para terdakwa menyewa orang untuk mengelolanya. Tapi saat penyemprotan maupun saat pemberian pupuk, para terdakwa mengerjakan secara bersama-sama;
- Bahwa benar saksi korban mengetahui peristiwa Para Terdakwa memasuki tanah milik saksi korban diberitahu oleh saksi Adi Kusno Mopili bahwa tanah saksi korban yang berada di Desa Ilotunggula Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara dimasuki diolah oleh Para Terdakwa;
- Bahwa para terdakwa Pada Tahun 2018 telah membajak lahan saya, kemudian pada tahun 2020 Para Terdakwa telah melakukan penyemprotan pada tanah lahan milik saya;
- Bahwa benar tanah yang di Desa Ilotunggula Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara yang dimasuki oleh terdakwa sekarang ini adalah milik saksi korban karena

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melalui persidangan di Pengadilan Negeri Limboto dengan nomor perkara 4/Pdt.G/2019/PN Lbo, dan kemudian telah dilakukan proses eksekusi pada tanggal 7 Oktober 2020 oleh Pengadilan Negeri Limboto, namun Para Terdakwa tetap tidak mengindahkannya;

- Bahwa benar saksi korban membeli tanah tersebut dari dari Bahrin S Diko;
- Bahwa benar dari perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini kerugian yang saya alami sekitar Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) dari yang seharusnya hasil panen sawah tersebut adalah milik saya, namun dikuasai oleh para terdakwa;
- Bahwa benar para Terdakwa masuk ke dalam lahan atau tanah milik saksi korban tidak memiliki ijin dari saksi korban;
- Bahwa benar menurut para terdakwa mengenai putusan pengadilan Negeri Limboto terhadap status tanah ini sudah dilakukan proses eksekusi namun para terdakwa menganggap putusan itu tidak sah. Karena dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I B Limboto Nomor : 4/Pdt.G/2019/PN Lbo, tanggal 02 Desember 2019. Dimana dari hasil putusan tersebut, terdapat beberapa poin putusan salah yakni salah satunya karena di dalam putusan tersebut pada halaman nomor 9 (Sembilan) terdapat kejanggalan dimana tertuang bahwa Tanah yang bersengketa adalah Tanah Sawah yang beralamatkan di Desa hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B /2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum, telah menghadapkan terdakwa

I. SARIPUDIN BAKAHI alias PASISA PUDIN dan Terdakwa **IIMALIK NTAI alias MALIK** **Terdakwa III. DATAU BAKAHI alias KA DATA** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang patut sebagai subjek hukum, namun bahwa apakah Terdakwa tersebut, terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa telah masuk didalam lahan/tanah saksi korban RAMLA DJIUWA;
- Bahwa benar para terdakwa masuk kedalam tanah tersebut dengan cara mengelola tanah sawah tersebut dengan cara Tanah/Sawah dengan Membajak, kemudian menanam padi, lalu para terdakwa semprot dan berikan pupuk dan setelah Panen, hasilnya para terdakwa bagi rata;
- Bahwa benar para terdakwa mengelola/menguasai Tanah/Sawah tersebut sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang Tahun 2022 sebanyak 10 Kali Panen, para terdakwa menggarap, menanam padi dan kemudian mengambil hasil panen padi tersebut. Yang mana dalam kurun waktu tersebut, para terdakwa menanam padi dengan cara 1 tahun 2 kali. Dan dalam 1 kali Panen itu dapat menghasilkan ± sekitar 1,5 Ton beras;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa saat membajak dan menanam padi, para terdakwa menyewa orang untuk mengelolanya. Tapi saat penyemprotan maupun saat pemberian pupuk, para terdakwa mengerjakan secara bersama-sama;
- Bahwa benar saksi korban mengetahui peristiwa Para Terdakwa memasuki tanah milik saksi korban diberitahu oleh saksi Adi Kusno Mopili bahwa tanah saksi korban yang berada di Desa Ilotunggula Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara dimasuki diolah oleh Para Terdakwa;
- Bahwa para terdakwa Pada Tahun 2018 telah membajak lahan saya, kemudian pada tahun 2020 Para Terdakwa telah melakukan penyemprotan pada tanah lahan milik saya;
- Bahwa benar tanah yang di Desa Ilotunggula Kec. Tolinggula Kab. Gorontalo Utara yang dimasuki oleh terdakwa sekarang ini adalah milik saksi korban karena sudah melalui persidangan di Pengadilan Negeri Limboto dengan nomor perkara 4/Pdt.G/2019/PN Lbo, dan kemudian telah dilakukan proses eksekusi pada tanggal 7 Oktober 2020 oleh Pengadilan Negeri Limboto, namun Para Terdakwa tetap tidak mengindahkannya;
- Bahwa benar saksi korban membeli tanah tersebut dari dari Bahrin S Diko;
- Bahwa benar dari perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini kerugian yang saya alami sekitar Rp.85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah) dari yang seharusnya hasil panen sawah tersebut adalah milik saya, namun dikuasai oleh para terdakwa;
- Bahwa benar para Terdakwa masuk ke dalam lahan atau tanah milik saksi korban tidak memiliki ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa selajunya Majelis Hakim aka mempertimbangkan pembelaan para terdakwa menyangkut bahwa tanah tersebut adalah masih milik dari terdakwa I dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para terdakwa untuk mendukung Nota Pembelaannya tersebut telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : Surat Perdamaian, Surat Mediasi Pemeriksaan, Surat Pernyataan Bersama, Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/Pajak Daerah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas menurut hemat Majelis hakim tidak relevan untuk dipertimbangkan oleh status tanah yang sedang dikuasai oleh para Terdakwa sekerang ini senyatanya telah melalui proses gugatan perdata yaitu perkara nomor 4/Pdt.G/2019/PN Lbo, dan kemudian telah dilakukan proses eksekusi pada

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Oktober 2020 oleh Pengadilan Negeri Limboto, namun para terdakwa tidak mengdindahkannya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera” telah terpenuhi dalam diri perbuatan para terdakwa;

Ad. 3 Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur diatas bahwa pada faktanya para terdakwa masuk kedalam tanah tersebut dengan cara mengelola tanah sawah tersebut dengan cara Tanah/Sawah dengan Membajak, kemudian menanam padi, lalu para terdakwa semprot dan berikan pupuk dan setelah Panen, hasilnya para terdakwa bagi rata dimana para terdakwa mengelola/menguasai Tanah/Sawah tersebut sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang Tahun 2022 sebanyak 10 Kali Panen, para terdakwa menggarap, menanam padi dan kemudian mengambil hasil panen padi tersebut. Yang mana dalam kurun waktu tersebut, para terdakwa menanam padi dengan cara 1 tahun 2 kali. Dan dalam 1 kali Panen itu dapat menghasilkan $\pm$ sekitar 1,5 Ton beras;

Menimbang, bahwa dari rangkain uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dilakukan secara bersama-sama, Maka dengan demikian unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka semua unsur delik dari Pasal 167 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim dengan keyakinannya menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PENYEROBOTAN”**;

Menimbang, bahwa dari Pengamatan Majelis selama persidangan dalam perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari dalam diri para terdakwa maupun dari perbuatan para Terdakwa itu sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B /2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, dan selain itu bertentangan pula dengan hukum yang berlaku, sehingga si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian Hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana bahkan bisa menjadi anggota masyarakat yang baik yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat disekitarnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Para
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka oleh karenanya para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Foto Copy Dokumen berita acara teguran Nomor : 4/Pdt.G/2019/PN.Lbo yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Limboto pada Hari Rabu tagal 24 Juni 2020;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen surat keterangan/persetujuan Jual Beli tanggal 28 November 1995;.

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dijatuhi pidana maka harulah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B/2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 167 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **I. SARIPUDIN BAKAHI Alias PASISA PUDIN** dan Terdakwa **II. MALIK NTAI alias MALIK** Terdakwa **III. DATAU BAKAHI alias KA DATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENYEROBOTAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Foto Copy Dokumen berita acara teguran Nomor : 4/Pdt.G/2019/PN.Lbo yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Limboto pada Hari Rabu tanggal 24 Juni 2020;
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Dokumen surat keterangan/persetujuan Jual Beli tanggal 28 November 1995;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Ramla Djiuwa

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada Hari Senin Tanggal 4 Maret 2024 oleh **AMINUDIN J DUNGGIO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **DAIMON D. SIAHAYA, SH.** dan **EDWIN RISKY MARENTEK, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu Tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INDRA TIMEN PRAMITA, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh **ANDY NIRWANSYAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B /2023/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DAIMON D. SIAHAYA, SH.

AMINUDIN J. DUNGGIO, SH.

EDWIN RISKY MARENTEK, SH.

Panitera Pengganti,

INDRA TIMEN PRAMITA, SH.,MH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 169/Pid.B /2023/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)